

0030606-39.2017.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... o acusado veio a ser processado por tráfico (06/06/2020), descumprindo, portanto, uma das condições do benefício, o qual fora revogado à pág. 165.

No mérito, a ação penal procede.

Por primeiro, convém destacar o teor do exame etilômetro, bem como o de dosagem alcoólica, realizados no réu e juntados respectivamente a págs. 9 e 14, os quais foram absolutamente conclusivos no sentido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

0030606-39.2017.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0030606-39.2017.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO CARLOS BATISTA FARIA

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

ROBERTO CARLOS BATISTA FARIA, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no artigo 306, "caput", e 309, ambos do CTB, em concurso material de infrações, porque no dia 10 de julho de 2017, por volta de 20h25min, na Rodovia BR-153, Km 62, na cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, conduzia o veículo VW/Gol 1000, cor verde, ano 1993, placas BLS-9976, São José do Rio Preto/SP, sem a devida habilitação legal, gerando perigo de dano, e com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a denúncia, o acusado conduzia o automóvel pela Rodovia BR-153, quando no Km 62 o colidiu com a traseira de um caminhão, que não foi identificado. Policiais Rodoviários Federais, que atenderam a ocorrência, verificaram que Roberto não possuía habilitação legal, e apresentava sinais evidentes de embriaguez alcoólica. O réu foi submetido a exame de dosagem alcoólica e constatou-se que ele apresentava concentração de 0,8 g/l de álcool por litro de sangue.

Folha de Antecedentes a págs. 120/121 e certidão de eventos a págs. 126/127.

A denúncia foi recebida à pág. 72 e o acusado foi citado por edital (pág. 86). Os autos foram suspensos nos termos do art. 366 do CPP (pág. 97). Diante da citação pessoal do acusado (págs. 103/104), foi retomado o curso processual. O réu apresentou resposta à acusação à pág. 180.

Durante a instrução criminal, foi ouvida uma testemunha comum, sendo homologada a desistência de Eduardo. Ao final, foi o acusado interrogado (págs. 132/134).

Foi homologada a proposta de suspensão condicional do processo (págs. 130/131), a qual foi revogada, tendo em vista que o acusado descumpriu as condições (pág. 165). Em Memoriais, o Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (págs. 169/170).

A Defesa, por sua vez, requereu seja declarada extinta a punibilidade do acusado, considerando que decorreu o prazo da suspensão condicional do processo.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no patamar mínimo, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (págs. 177/180).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, observo não ser o caso de extinção da punibilidade do acusado, considerando que a suspensão condicional do processo teve início em 02/07/2019 (págs. 130/131) e, durante o seu cumprimento, o acusado veio a ser processado por tráfico (06/06/2020), descumprindo, portanto, uma das condições do benefício, o qual fora revogado à pág. 165.

No mérito, a ação penal procede.

Por primeiro, convém destacar o teor do exame etilômetro, bem como o de dosagem alcoólica, realizados no réu e juntados respectivamente a págs. 9 e 14, os quais foram absolutamente conclusivos no sentido de que ele estava em estado de franca embriaguez.

Tal situação ficou provada também pelo depoimento do policial Luís Henrique, o qual confirmou integralmente a denúncia e acrescentou que o réu estava sem a devida habilitação legal para dirigir, colidiu na traseira de um caminhão e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

O próprio acusado confessou os fatos, dizendo que conduziu seu veículo mesmo sem possuir habilitação, e o fazia após ingerir bebida alcoólica, acabando por colidir na traseira de um caminhão.

Desta forma, restaram cabalmente provados os fatos descritos na denúncia, sendo de rigor a sua condenação.

Não é demais lembrar, por fim que o crime de que ora se trata é de perigo abstrato, e, ainda que assim não fosse, houve acidente concretizando o perigo.

Passo ao cálculo da pena.

Fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, decorrentes dos maus antecedentes (pág. 158).

Na segunda fase da dosimetria a pena retorna ao mínimo diante da confissão espontânea do acusado.

Na terceira fase nada há que ser considerado.

Em relação ao art. 309 do CTB, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 7 (sete) meses de detenção, decorrentes dos maus antecedentes (pág. 158).

Na segunda fase da dosimetria a pena retorna ao mínimo diante da confissão espontânea do acusado.

Na terceira fase nada há que ser considerado.

Em que pese o acusado possuir maus antecedentes, observo que ele confessou cabalmente ambos os delitos. Assim, presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível na espécie a substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos, razão pela qual substituo as penas privativas de liberdade por uma pena restritiva de direitos, sendo consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela mesma duração da pena corporal substituída.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto para início de resgate nos moldes estabelecidos pelo artigo 33 do Código Penal.

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado ROBERTO CARLOS BATISTA FARIA, qualificado nos autos e portador do RG nº 23.178.073-4, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto e 10 (dez) dias multa, como incurso nas sanções previstas no art.

306, "caput", da Lei nº 9.503/97, bem como a suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, contados do início da execução da sentença; e à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções previstas no art. 309, "caput", da Lei nº 9.503/97, penas estas que serão somadas para fim de execução nos termos do art. 69 do Código Penal.

Substituo as penas privativas de liberdade por uma pena restritiva de direitos, sendo consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pela mesma duração da pena corporal substituída.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 03 de junho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA